# 법무법인 유승

서울시 서초구 서초대로 254 9층(오퓨런스 빌딩) 전화 : 02)6677-0325 / 팩스 : 02)3476-5018

| | |
|---|---|
| 문서번호 | : 20251001-8 |
| 일　　자 | : 2025. 10. 1. |
| 수　　신 | : 주식회사 알체라 정대호 팀장 |
| 참　　조 | : |
| 제　　목 | : AI BOX의 수의계약 해당성 여부에 대한 법률적 검토 2 |

## 1. 법률자문내역

귀사가 제조,판매하고 있는 실내 CCTV 연동 화재감지장치(AI BOX)와 관련하여, 해당 장치를 아파트 단지에 공급할 경우 수의계약의 대상에 해당하는지 여부가 문제됩니다. 국토교통부 행정규칙인 '주택관리업자 및 사업자 선정지침'에서는 공동주택에 공급하는 용역, 물품의 공급계약에 대해서는 경쟁입찰 방식을 원칙으로 하되, [별표 2]에서는 수의계약의 방식으로 체결할 수 있는 계약의 범위를 열거하고 있습니다. 만약 AI BOX가 수의계약의 대상에 해당한다고 해석된다면, 경쟁입찰을 회피할 수 있어 계약조건 결정이 수월해지고 계약체결을 위해 투입되는 시간,비용이 절감될 수 있을 것으로 보여 귀사에게는 큰 이해관계가 달려있는 사안으로 보입니다. 이러한 이유에서 귀사는 '주택관리업자 및 사업자 선정지침' [별표 2]의 규정들을 검토해 볼 때 AI BOX가 수의계약의 대상에 해당하는지 여부에 대하여 질의하였습니다.

## 2. 법령의 규정

### 가. 법령의 규정

국토교통부 행정규칙인 '주택관리업자 및 사업자 선정지침'은 공동주택관리법에 따라 주택관리업자와 공사,용역 사업자를 선정하는 절차와 기준을 정해 놓은 행정규칙입니다. 위 지침은 형식상 규칙의 형태를 가지고 있으나, 수범자인 입주자대표회의가 위 지침과 다른 방식으로 공동주택에 관한 공사,용역 계약을 체결하기는 사실상 어렵다는 점에서 실질적으로는 법규에 해당하는 것이라고 하겠습니다.

'주택관리업자 및 사업자 선정지침'에서는 공동주택에 대한 공사,용역계약은 전자입찰 방식의 경쟁입찰 절차에 따라 체결하는 것을 원칙으로 정해 놓고 있습니다. 경쟁입찰 방식으로 진행해야 입주자대표회의와 특정 업체 사이의 사전 결탁을 방지하고, 입주자들의 권익을 보호할 수 있다는 공익적 요청에 따른 규정인 것으로 해석됩니다.

다만 현실적으로 모든 공사, 용역계약을 경쟁입찰 방식으로 체결할 수는 없으므로 '주택관리업자 및 사업자 선정지침' [별표 2]에서는 수의계약의 방식으로 체결할 수 있는 계약의 범위를 열거하고 있습니다. 참고로 AI BOX가 [별표 2] 제2호의 '공업적으로 생산된 제품'에 해당하는지 여부에 대해서는 이미 법률검토 의견서를 송부한 바 있습니다.

그런데 [별표 2] 제4호에서는 **'특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인 뿐인 경우등 계약 목적의 달성을 위한 경쟁이 성립될 수 없는 경우'**를 수의계약의 대상으로 규정하고 있습니다.

### 나. 법령의 취지

'주택관리업자 및 사업자 선정지침' [별표 2] 제4호는 사실상 1인(회사 포함)이 시장을 독점하고 있어서 경쟁입찰이 의미 없는 경우에 관한 규정이라고 하겠습니다. 다만 위 규정의 취지는 1인(회사)가 특정기술을 특허권등을 통해 적법하게 독점하고 있는 경우를 의미하는 것으로, 시장지배적 지위를 남용하여 경쟁자의 시장진입을 막고 있는 경우, 즉 공정거래에 반하는 경우를 의미하는 것은 아니라고 판단됩니다.

## 3. 사안의 검토

### 가. AI BOX의 시장 독점성 여부

귀사의 AI BOX가 '주택관리업자 및 사업자 선정지침' [별표 2] 제4호의 적용을 받기 위해서는, '**특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인 뿐인 경우등 계약 목적의 달성을 위한 경쟁이 성립될 수 없는 경우**'에 해당함이 인정되어야 합니다.

우선 귀사의 시장조사 결과에 의하면 국내에는 화재감지 장치 내지 화재감지 시스템을 다수 있으나, 기존에 설치되어 있는 CCTV에 AI BOX를 연결하는 방식으로 실내 전기차 화재를 감지하는 시스템을 판매하고 있는 회사는 귀사 1개사 뿐인 것으로 파악됩니다. 귀사의 AI BOX를 이용한 화재감지 시스템은 건물 곳곳에 새롭게 화재감지 장비를 구축, 설치할 필요 없이 기존에 설치된 CCTV에 AI BOX를 추가하는 방식이므로 비용과 편의성에 있어 상대우위에 있는 것으로 평가받을 수 있습니다. 만약 '주택관리업자 및 사업자 선정지침' [별표 2] 제4호의 '**해당 물품의 생산자가 1인 뿐인 경우**'에서의 물품을 일반적인 화재감지장치 내지 시스템이 아닌, 기존 CCTV에 부착하는 방식의 화재감시장치로 좁게 해석할 경우, 귀사의 AI BOX는 생산자가 1인 뿐인

경우에 해당한다고 볼 수 있을 것으로 판단됩니다.

한편 귀사가 제조하는 AI BOX는 귀사가 2020. 8.경에 특허등록을 출원한 '화재검출시스템'이라는 기술을 채용하고 있습니다. '화재검출시스템'이란 AI기술을 이용한 영상정보에서 화재발생 제1후보영역을 결정하는 광흐름 검출 모듈, 영상정보에서 제2후보영역을 결정하는 영상특징검출 모듈, 화재발생이 의심되는 후보 영역을 분석하는 후보영역분석 모듈, 화재의심 영역에서 발화점을 추정하는 발화점 추정 모듈, 이외에 화재분류 모듈, 시간적 모듈을 포함하는 화재검출 기술의 총합으로 파악됩니다.

현재 국내에서 영상정보를 통해 화재의 징후를 검출하고 분석하는 화재감지시스템은 다수 존재하는 것으로 파악되고, 관련 특허도 다수 출원되어 있는 것으로 보입니다. 그러나 귀사의 '화재검출시스템'은 AI기술을 이용하여 획득한 영상정보에서 화재의 징후를 조기에 발견할 수 있는 기술의 독창성을 인정받아 특허가 출원되었습니다. 다시 말해 귀사의 '화재검출시스템'에는 타사의 화재감시장비 내지 시스템과 구별되는 기술적 독창성이 특허권을 통해 공인받은 상태인 것입니다. '주택관리업자 및 사업자 선정지침' [별표 2] 제4호의 **'제조에 특정인의 기술이 필요한 물품'**에서 특정인의 기술을 타인, 타사와 구별되는 독창적인 기술로 해석할 경우 귀사의 AI BOX는 이에 해당할 것으로 판단됩니다. '화재검출시스템'에 관한 특허권을 통해 타사의 화재감지장비 제품들과 구별되는 '특정기술'이 사용된 제품이기 때문입니다.

결국 귀사의 AI BOX는 타사나 타인이 사용할 수 없는 특정기술을 이용한 화재감시장비이므로, 주택관리업자 및 사업자 선정지침' [별표 2] 제4호에 따라 수의계약이 허용되는 물품이라고 주장할 수 있을 것으로 판단됩니다.

## 4. 결론

귀사가 제조 판매하고 있는 AI BOX가 '주택관리업자 및 사업자 선정지침' [별표 2] 제4호에서 정한 수의계약 대상에 해당하는지에 관한 법률적 검토의견을 이상과 같이 송부하오니 이점 업무에 참조하시기 바랍니다.

2025. 10. 1.

법무법인 유승

담당변호사 오화섭